

עין משפט
גזר מצוה

לֹא אֶמְיִי פִּיטֵט מִהֲלִי מְלוּה וְלוֹה הֵלִי זֶה כִּמְגַּשְׁיָן דָּל טוֹשֵׁעַ אֲהִימִי כִּי קִרְאָה סַעְיָף יֵי וְנִכְרַב אֶלְפֶּס גִּטְיִן פִּיָּה ד' קִסְתָּן:
לֹח ב' מִיִּי פִיטֵט מִהֲלִי וְזִכִּיה הֵלִי יֵי טוֹשֵׁעַ ח'מִימִי כִי רִמְתָּ סַעְיָ ח' טוֹשֵׁעַ אֲהִימִי כִי אֵל סַעְיָף ז' וְנִכְרַב אֶלְפֶּס בִּיבִי פִי"ח דף רנ"ן:
לֶב ג' מִיִּי שֶׁסֶהֱלִי ג' טוֹשֵׁעַ אֲהִימִי שֶׁסֶהֱלִי שֶׁסֶהֱלִי טוֹשֵׁעַ ח'מִימִי שֶׁסֶהֱלִי טוֹשֵׁעַ ד' מִיִּי שֶׁסֶהֱלִי טוֹשֵׁעַ ח'מִימִי שֶׁסֶהֱלִי טוֹשֵׁעַ ד' מִיִּי פִיטֵט מִהֲלִי יֵי

בא ה' מִיִּי שֶׁסֶהֱלִי יֵי טוֹשֵׁעַ אֲהִימִי שֶׁסֶהֱלִי טוֹשֵׁעַ ח'מִימִי שֶׁסֶהֱלִי טוֹשֵׁעַ ח'מִימִי פִיטֵט מִהֲלִי מְלוּה וְלוֹה הֵלִי ח' סְמַג עֲשִׂין דָּל טוֹשֵׁעַ ח'מִימִי כִי קִרְאָה סַעְיָף ז':

א ז' מִיִּי פִיטֵט מִהֲלִי אֲחִסוֹת הֵלִי א' סְמַג עֲשִׂין מִמֵּה וְלֶאֱחִין פֶּאָ טוֹשֵׁעַ אֲהִימִי סִמְיִן גֶּב סַעְיָף ג':
ב ח' מִיִּי שֶׁסֶהֱלִי ג' סְמַג שֶׁסֶהֱלִי טוֹשֵׁעַ אֲהִימִי כִי זֶה סַעְיָ ח':

ג ט מִיִּי וּמִמֵּה שֶׁסֶהֱלִי טוֹשֵׁעַ אֲהִימִי כִי זֶה סַעְיָף ז':
ד י מִיִּי וּמִמֵּה שֶׁסֶהֱלִי טוֹשֵׁעַ אֲהִימִי כִי פֶטַע סַעְיָף ד':

תוספות רי"ד

אלא מוז אינו גובה מנכסיו נכסים:
אמר אביי נכסיו לך ואחריו לפלוני ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריו במקום בעל כלום פי' בעודה פנויה לא וביהן שנשאת בעל לוקח הוי כדאמרין בתקנות אושא דבעל שויהו רבנן בבכסי אשתו כלוקח כמאן הוי האי תנא דתניא נכסיו לך ואחריו לפלוני וירד האי' ומכר ואכל הב' מוציא מיד הלקוחות דברי ר' רשב"ג אומר אין לבי' אלא מה ששירי האי' פי' אלמא היכא דמכר מכור קיים ואין לשני כלום הי"נ כשנשאת כאילו מכרתו לו דמי ואין לאחריו במקום בעל כלל:
ומי אמר אביי הכי והואמר אביי איהו רשע ערוס והאמישא עצת לכובר בבכסים כרשב"ג ומהדר מי קאמר תנשא נשאת קאמר:
ואמר אביי נכסיו לך ואחריו לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ומ"ש מהא דתנן וחזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם התם אית פסידא לכלהו הכא לוקח הוא דא"ל פסידא אזל רפרם אמר לשמעתיה קמי' דריא' ומי אמר אביי הכי והואמר אביי נכסיו לך ואחריו לפלוני ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריו במקום בעל כלום א"ל התם דא"ל כשואה פנוי' הכא דא"ל כשואה נשואה מאי קא"ל אחריו ליקני.
בעל לא ליקני. פי' מילתא קמייאת דאביי דא"ל כשואה פנוי' והלכך לכשנשאת בעל לוקח הוי

וכאילו מכרתן לו דמי ואין לאחריו על הלוקח כלום כדאמר רשב"ג ומילתא בתרייתא דאביי דא"ל כשואה נשואה דכי קא"ל ואחריו לפיוני הכי קא"ל אחריו לקני ולא בעל הלכך כשמכרה ללוקח ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות כדיון כל אשה שמכרה (ללוקח) נכ"מ בחיי בעלה שהבעל מוציא מיד הלקוחות משום דהוא לוקח ראשון ואחריו יבוא ומוציא מיד הבעל דהא אמר לה אחריו ליקני בעל לא לקני ולוקח יבוא ומוציא מיד אחריו כרשב"ג דאמר אין לאחריו במקום לוקח כלום ומוקמינן להו בידא דלוקח שאם יבוא עד הבעל להוציאם מיד הלוקח אין ב"ד נוקקין לו שאין הפעם הזאת דומה לראשונה שמתחלה כשנכנס להם לוקח זה מכת מכירתה האשה יכול הבעל לטעון אני קניתי ראשון אבל בפעם הזאת שהוציאן הלוקח מיד אחריו שלא הי' הבעל זוכה אצלה בדין אין ב"ד נוקקין לבעל להוציאן מיד הלוקח ול"א שיחזרו חלילה כדתנן במתני' משום דלוקח הוא דא"ל פסידא דיהבו זויי אבל בעל ואחריו לא יהבו זויי אבל במתני' דכלהו אית להו פסידא כלן שוין וצריכים לעשות פשרה ביניהן. ומכאן

צה:

ובוקמינן לְבוֹלָהּוּ בִּידָא דַּלּוּקָה. תימה מעיקרא נמי נוקמיה

בִּיד הלוקח אפויי מטרתא למה לי דאמר הבעל מוציא מיד הלוקח ואחריו מיד הבעל ולוקח מיד אחריו ואמר ר' דנפקא מינה כשיוציא הבעל מיד הלוקח תחלה אס יעשה פשרה בינו לאחריו יפסיד הלוקח ואין נראה לי דא"כ הא דפריך מאי שגא מהא דתנן ומשני התם אית להו פסידא לכלהו הכא לוקח הוא דאית ליה פסידא מה הועילו חכמים בתקנתם כיון דמאי למיעבד פשרה בעל ואחריו ויפסיד הלוקח אלא נראה לי דלאו דוקא קאמר שיוציא הבעל מיד הלקוחות אלא ממון שאס היה מוציא הבעל מיד הלוקח היה אחריו מוציא מיד הבעל ולוקח מיד אחריו מעיקרא נמי מוקמינן ליה בידא דלוקח משום דאית ליה פסידא ולא יוכל בעל להוציא מידו:
ובן בעל חוב ושני לקוחות וכן אשה. יש לתמוה אמאי אינטריך למיתני כל הך גוונא וי"ל דצריכי דאי מקמייתא הוה אמינא הראשונה מוציאה מיד השניה כיון ^(א) דאין לשניה כל כך פסידא שמוכל לגבות מצעלה ושיעבודא של ראשונה קודם וצדין הוציאה אצל בעל חוב מלוקח לא ואי אשמעינן בעל חוב מלוקח כדי שלא תנעול דלת בפני לווין אצל אשה צעלת חוב מלוקח לא להכי צריכי כוליה:

הדרן עלך מי שהיה נשוי

אלמנה ניוזנת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן.

גרסי' בלא וי"ו דאי גרסי' ומעשה ידיה שלהן צוי"ו היכי מצעיא ליה בגמ' אי ניוזנת תנן אי הניזונת תנן על כרחך ניוזנת תנן מדקמני ומעשה ידיה שלהן. מ"ר:
ואין חייבין בקבורתה. וא"ת פשיטא דהא בעל גופיה לא מייחייב בקבורתה היכא דלא ירית כמוצתה דק"ל קבורתה תחת כמוצתה וי"ל דהיא גופה קמ"ל מתני' דקבורתה תחת כמוצתה דאכתי לא שמעי' ליה בשום מקום צמשנה מיהו תימה הא דלא קמני ואין חייבין צפרקונה ואי משום דצני למיתני יורשי כמוצתה חייבין צקבורתה הא נמי פשיטא אלא מי יקצנה וכי תימא צינמה תחת לאשמעינן דיורש כמוצתה חייבין צקבורתה ולא יורשי נכסי מלוג א"כ מאי אינטריך למידק לעיל מדקמני

יורשיה יורשי כמוצתה אחויה אלמנה שיש לה שני יורשין תיפוק ליה מדאינטריך למיתני הך צבא כלל וי"ל דאינטריך לאשמעינן אפי' היכא דלא שקלה אלמנה כמזה כגון דליכא אלא מעטטלי אינן חייבים צקבורתה ואע"ג דהשתא הוו כיורשי כמוצתה כיון שאינה גובה אותה מהם:

ניזונת תנן ובאנשי גליל' בו'. הא לא מצעיא ליה היכי סתם תנא דמתני' ולענין הלכתא כמאן דהא אשכחן פלוגתא דרב ושמואל צבא לעיל שיליה נערה (דף נד. וס) ועוד היכי פשיט דתר הכי מדשמואל הא שמואל פסק לעיל כאנשי גליל אלא נראה לי הכי פירושו ניוזנת תנן וכאנשי גליל שהיא ניוזנת על כרחן של יתומינן ולסלקא אין מעשה ידיה שלהן או הניזונת תנן וכאנשי יהודה דאפילו

מי שהיה נשוי פרק עשירי כתובות

והא מעשים צלל יום. דדיינין דנין דכיון דלשתדוף בני חרי טריף ממשעבדי:
פרדיסא. כרם:
לעשר שנים. שיאלכנה עשר שנים ותחזור לצעלים צלא מעות דכתב ליה צמשלם שניא חילין תיפוק ארעא דין צלא כסף:
וקש. הזקין:
איהו אפסיד אנפשיה. לוקח שלקח שדה

מיד זה שמשכן כרם זה צאחריות לאוכלו י' שנים:
עבדי דקיש. והדר מלוה על הלקוחות:
נכסי ליד. (א) אמר לפניה נכסי ליד ואחריו לפלוני:
כי האי סגא. כר"ש דלומר מכירתו מכירה:
ואמר אביי נכסי ליד נו'. לקמן מוקי להא שמעתא (י) צתרייתא צאומר לנשואה:
הבעל מוציא מיד הלוקח. אס צא לדון עמו יכול הוא לזכות דדין שהוא לוקח ראשון:
ואחריו. יכול להוציא מיד הבעל דכי אמר אביי אין לאחריו צמקום הבעל כלום שנמן לה כשהיא פנויה וניסת אצל צאומר לנשואה הי"ק לה אחריו ליקני צעל לא ליקני:
ולוקח מיד אחריו. כר"ש דלומר דמכירת הראשון מכירה:
ומוקמינן לה בידא דלוקח. אין צ"ד מוקקין (י) צבסעם הזאת אס צא להוציאן מיד הלוקח שאין הפעם הזאת דומה לראשונה מתחלה שנכנס להס לוקח זה מכת מכירת האשה ומיד האשה יכול הבעל לטעון אני לקחתי ראשון אצל צו' שהוציאן מיד אחריו שאין הבעל צו' אצלו דדין אין צית דין נוקקין] וזכה אצלו דדין אין צית דין נוקקין] לבעל דקדאמר טעמיה לקמיה:
וכן צעל חוז ושני לקוחות. ראוזן נושה צשמעון מנה ולו שמי שדות ומכרן לשנים זו צחמשים וזו צחמשים וזו צחמשים וכתב צ"ח ללוקח שני דין ודצרים אין לי עמך צ"ח נוטל מיד הראשון וכלאן אין לומר הנחתי מקום שמגבה הימנו שהרי חוצו כנגד שמיאן ולוקח ראשון מוציא מיד השני וצ"ח חוזר ומוציא אף זו מן הראשון ולוקח שני מצ"ח וחוזרין חלילה עד שיעשו פשרה:
וכן אשה צעלה חוז. שהיה לה חוב כמוצתה על צעלה ומכר שמי שדומיו לשנים ואין צשניהס אלא כדי כמוצתה וכתבה לשני דין ודצרים אין לי עמך האשה מוציאה מיד לוקח ראשון והוא מן השני (י) והאשה מן הראשון והשני מן האשה ולוקח ראשון מיד השני וחוזרין חלילה:

הדרן עלך מי שהיה נשוי

אלמנה ניוזנת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהן (י) ואין חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה:
גמ' איבעיא להו ניוזנת תנן או הניזונת תנן ניוזנת תנן (י) ובאנשי גליל ולא סגי דלא ירבי לה או דלמא הניזונת תנן ובאנשי יהודה ואי בעו לא ירבי לה תא

צקבורתה. אס מתה שהרי יורשיה גוצין כמוצתה מיורשי הבעל ועליהן לקוצרה שהרי צעלה תחת כמוצתה חייב צקבורתה(ט) עכשיו שאינו יורשה היא תקצור עצמה:
גב' אנשי גליל היו כותבין את תהא יתצת צציתי ומיתונא מנכסי כל ימי מייגר ארמלוותך צציתי:
אנשי יהודה היו כותבין עד שירצו היורשין ליתן ליד כמוצתין לפיכך אס רצו היורשין נותנין לה כמוצתה ופותרין אותה:
הניזונת סגן. והכי קמני אלמנה הניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהם כל זמן שהם רוצים לזונה:
אי

והלכך מעשה ידיה שלהן אצל לאנשי יהודה שמדעתם ניוזנת ויכולין לאנשי יהודה דאי צעו לא יהצי לה אפ"ה מעשה ידיה שלהן. מ"ר:

כנגד שתיהן ולוקח א' מוציא מיד לוקח ב' וב"ח חוזר ומוציא אף זו מן הא' ולוקח ב' מבי"ח וחוזר חלילה עד שיעשה פשרה ביניהן ואם רוצה לוקח שני מחפשי עס לוקח א' ולא יהי' לב"ח כלום שהוא אומר לו התפשרי עמי ואל תטרוף השדה מידי שאם תטרוף אותה סוף שיבוא ב"ח ויטרפנה ממך ועלי אינו יכול לבוא אם יתפייס עמו לוקח א' במעות אין לו לבעי"ח כלום וכן אשה ב"ח שהיה לה חוב כתובתה על בעלה ומכר ב' שדותיו לשנים ואין בשותיהן אלא כנגד כתובתה וכתבה לבי' דו"ד אל"ע האשה מוציאה מיד לוקח א' והוא מן הב' והאשה מן הא' והשני מן האשה ולוקח א' מן הב' וחזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהן:
אלמנה נוזינת מנכסי יתומים ומעשה ידיה שלהן ואינן חייבין בקבורתה יורשי' יורשי כתובתה חייבים בקבורתה. פי' אחר שהן זנין אותה הן זוכים במע"י כמו שהיתה עושה לבעל שתקנו מוונת תחת מע"י ואין חייבים בקבורתה שאחרי מותה באין יורשי' ותובעים כתובתה מן

מסורת הש"ס

(א) [נסוכה מד. ושי"ן, (ב) [נפי צ"מ קט"ן,] (ג) צ"צ קל. [נסוכה כט"ן,] (ד) נסוכה כא: צ"צ קל. קעד: [נערבין כג.], (ס) [נפי מוס' צ"צ קלט: ד"ה הסג,] (ו) לעיל מג. פא. (ז) [לעיל כג.], (ח) צ"ל לקמן מוקי לה צשמעתין אמר לפניהו כו'. והאשה חוזרת ומוציאה אף זו מן הראשון והשני מן האשה וכו'. רש"ל,] (ט) [לעיל מז.]:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה וכן מי דאין לשניה. ר"צ עיין צצ"ח סי' נל:

מוסף רש"י

איהו רשע ערוס. המתעבר על ריב לא לו ומבטל מתקנת הנישואין שאמר נכסי לך ואחריו לפלוני, וברטנו לא היה ראשון מוכר לאחרים להפסיד אחריו, ערוס דמכר מקום מללס הא ומה שפשה עשו, שהנזון לא מוחה בשעת המתנה כרשב"ג דלומר אס קדס ראשון ומכר מה שפשה עשו, כי אין לאחריו אלא מה ששייר לראשון והרי לא שיר לו כלום (ורש"ם ב"ב קעד):

הדרן עלך מי שהיה נשוי

אלמנה ניוזנת מנכסי יתומים. דהאי נמי תנאי כמזה הוא את תהא יתנא צציתי ומיתונא מנכסי כל ימי מייגר ארמלוותך (וע"ד מגו).

תוספות רי"ד (המשך)

מוכת דמורה רשב"ג דפליג בפיקוין דלעיל בכותב לאשתו דרי"ד א"ל בבכסין בחיין ובמותך דקאמר ח"ק שאם מתה אינו יורשה ורשב"ג אמר אם מתה יירשנה שהתנה עמיש"ב וחבאו בטל במתנה שאנו מתנים שאם תמות האשה בלא בנים שתחזורי הגרוניא לירוש' אבי' שהתנאי קיים דע"כ לא קאמר רשב"ג אלא בני"מ דממילא נפל לה אבל היכא דדעת אחרת מקנה אותו שמתנה והכל לפי דעת המקנה דהא אביי הכא כרשב"ג ס"ל ואמר דאחריו קני ובעל לא ליקני:
וכן ב"ח וכן אשה וב"ח. תנא וכן ב"ח וב"ל לקוחות וכן אשה ב"ח וב' לקוחות פי' ראוזן לזה משמעון מנה ולו שתי שדות ומכרן לבי' לקוחות זו בני' וזו בני' וב' ב"ח ללוקח ב' דרי"ד א"ל עמך ב"ח מוציא מיד האי וכאן א"ל הנחתי לך מקום שגובה ממנו שהרי חובו